އއއ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 15 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/36 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ޖޫން 2026

AAA v. Prosecutor General's Office

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫން މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާއި އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ހާދިސާ ހިނގާއިރު 17 (ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ފުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ރައްދުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މި ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތަކީ، މި މައްސަލާގައި ބަޔާންކުރާ ހާދިސާ ހިނގާއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވާތީ، ކުއްޖާގެ ނަން ބަޔާންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުއްޖާއާމެދު އިޝާރާތްކޮށްފައިވަނީ [އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ] މިގޮތުގައިންނެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތަކީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އެވެ.

2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު ދަންވަރު 01:50 ހާއިރުކަންހައިރު، އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކޯލް ބޮޑުވެފައިވާ ގޮނޑީގައި ހުރި ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޯރު / މާލެ، އަބްދުއްލަތީފްގެ ބޮލަށާއި ގައިގެ އެތަން މިތަނުން ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ދިނެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްލަތީފަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހައިރު، އަބްދުއްލަތީފު ނިޔާވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަޔާންވާ ހާދިސާ ހިނގާއިރު، އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުޢުޤޫބާތުގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރި ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ޤަސްދުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، މި ހާދިސާގައި ނިޔާވި ގ. ވޯރު، އަބްދުއްލަތީފްގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 26 (ސައްވީސް) ވާރިސުންގެ ބޭނުންވެސް އަބްދުއްލަތީފްގެ

މަރާލި ޤާތިލުންގެ ކިބައިން މަރަށްމަރު ހިފުމަށް ކަމަށް އެ މީހުން ޝަރީޢަތުގައި ދަޢުވާކުރެއްވީމާ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާ ކުރުމަށް 02 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމުމުން، އެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ހައިކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ދަމަހައްޓަމުން 29 ނޮވެމްބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ. ހައިކޯޓުގެ ހުކުމަށް އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާ އާއި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/02/(2)/147-E/RA އަމުރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/13/SC ސަރކިއުލަރގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމަކީ ނިހާއީ ހުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެދި 18 އޮކްޓޫބަރު 2018 ވަނަ އަހަރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާއިން ބަލަމުން ދަނިކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުފުރުމަށްފަހުގައިވެސް އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖަކަށް ދުވަސްވަރު މަރުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލައިގައި މިހާރު ނިހާއީ ހުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްއެދިފައިވާ މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކޮޅު ބަލައިގަނެވިފައިނުވާތީ އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން 23 ފެބުރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ބަލާލާއިރު ކުރަންޖެހޭ ބައިވެރިވުމެއް އެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭތީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-JC/03 ޤަޟިއްޔާގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ގޮތް، 14 މާރިޗު 2021 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާޠިލުކުރިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި މައްސަލާގައި ދަޢުވާލިބޭ ކުއްޖާ 4 (ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 22 ފެބުރުއަރީ 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އެ އަމުރު ނެރުމަށް ބިނާވި އަސްބާބުތަކުގައި، މަތީ މަރުވެރިޔާގެ ކަރަކުން ބަލައިގަނެފައިވާ ދަރި އެއް ހިނދު، ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު (މަރަށް މަރު ހިފުމުގެ އަދަބު) އެހެން އަދަބަކަށް ބަދަލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ބުނެފައިވީ، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި 30 ޖުލައި 2024 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ

އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 1 (އެކެއް) އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ގ. ވޯޑު، މާލެ، އަޙްމަދު މުޙިއްބު މަރާލިކަން ސާބިތުވެ، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް ޤަވަދުކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާއިން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތް މުޖުރިމަކަށް ބުނުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައިވާ ބައި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި ޚިލާފު ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، މިހާރު އޭގެ މައްޗަށް ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫންކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ހައިކޯޓުން ބުނެފި ކޯޓަށްވަނީ 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައިކަމާއި، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) އަކީ އޭގެ ފަހުން 20 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނެއްކަމާއި، އޭގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މުޅިއެއްކޮށް ކުއްޖަކު ކުށަށް ކޮށްފިނަމަ ސަރުކާރު ނަމަވެސް ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އެއާގެ މައްސަލަ ފާސްކުރެވޭގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމަކީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ދިފާޢުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅިޖުމްލަކޮށް ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ހަމައެއް އޮތްކަމަށް ނުފެނޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ޖިނާއީ ހާދިސާ ހިނގައިދިޔަ އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ 17 (ސަތާރަ) އަހަރުކަމަށްވާއިރު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަތީގެ އަދަބު ދިމާނުކުރެވޭކަމާއި، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުރި ކުށަކަށް ޤަވަދު ސާބިތުކޮށްފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވެން މަތީގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުޑަކުދިންގެ މައްޗަށް މަތީގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިޔާކުރެވޭ ނިޒާމެއް ނުވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ޤަވަދުކުރުމަށް ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލުކުރަން ކަނޑައަޅަން ފެންނަ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު)، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޝާމިލުވާ މަޖިލީހުގެ ސަރީޙު ބަޔާނެވެ. އެ ބަޔާނަކީ ފަނޑިޔާރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން ނިންމަވާފައިވާ ޙުކުމެކެވެ.

ނިންމުން: 06 މޭ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާތީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި، އިސްތިއުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ ޤަވަދުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމާއި، އެ ޙުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/HC-

A/195 ޤަޟިއްޔާގައި ކޯޓުތަކުގައިވާ ޙުކުމުގެ އެބައި ޤާބިލު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، މި މައްސަލައިގައި އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކުރަމުންނެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބޭނުންކުރެވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ތަޙްޤީޤުގައި މިހާރު ދުވަސް އެންމެ ބޮޑު ފުރުޞަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހިމެނޭ ފުރިހަމަވެއްޖެއެވެ. ބައްދަލުވުމުގައި ތަޙްޤީޤުގައި މިހާރު މަޖުބޫރުކުރަން، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އާދޭ ޙުދޫދަކީ ތަޢްޒީރު ހިފުމެވެ. މަޤްޞަދު ވަނީ ހިފުމެވެ. އެކަން ޤަރީނާ ފުރުޞަތުގެ ސުވާލުތަކަށް ބަދަލުގައިވާ ވަކި ބަސްފުޅުން އެނގެއެވެ.

2. ޖުރުމުތަކުގައި ހައްދު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ހިނގައިގެން މިކަން ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ގާއިމުކުރުމުން، ޖުރުމުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުދޫދާއި އެ މައްސަލަތަކުގެ ކަމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، މަޤްޞަދު ހިފުމުގެ ޙުދޫދަކީ ހައްދުތަކުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބުތަކެވެ.

3. ތަޙްޤީޤުގައި މިހާރު ގެރިކަން ސާބިތުވެފައިވާ، ހަމައެކަނި އެކަމަށް ބަލައި މަސްރިފު ކަނޑައެޅުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ކަމުގައި ނުވެއެވެ. ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ސާބިތުކުރާ ބާރަކީ ކުރިއަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ތަޢްޒީރު ހިފުން މަނާ ސަބަބުތަކުގެ ގޮތުގައި ބައްދަލުކުރާ ސަބަބުތައް އެއްގޮތް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

4. ކުށުގެ އަދަބު ހިންގި މީހާގެ ޢިބާދަގައި ހުރި ސިފަތައްގެ ސަބަބުން މަޤާމު މަޢުލޫމާތު މަނާކުރުމާއި، އަސްލާއި ފުރުޞަ ހިފުން ބާރަކަށްވާއި، ދީން ތަރުތީބު ބާރަކަށްގައި ޢަމަލު މުސްލިމުންގެ ބައިވެރިގައި މުސްލިމުންގެ މަދު ނިކުމުމައި، މަޢުލޫ މީހާގެ ވާރިސުން ޤާބިލަކަށް މަޢުލޫ ދިނުމައި އަދި ކުށުގެ އަދަބު ހިންގި ފުރުޞަތު ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވެފައިވެސް މަޤާމު މަޢުލޫމާތު މަނާ ސަބަބުތަކެވެ.

5. މިޤާޢިދާއިން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ހާއްޞަ މަސްލަހަތުގައި ހިމެނޭ ބަލައިގަން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގެ ޤަވާއިދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދަބުކުރުމުގެ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.

6. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމަފިރާގެ ބަލަހައްޓާގައި ގެންދެވޭ ގޮތަކީއްސުރު ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދުވަހުގައިވާ ބަލަހައްޓާގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީ ގޮތުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނަށެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބައްޔިނާކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖާ" ނުވަތަ "ކުއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 15 (ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ގޮތްތަކުގައި އެއީ މީލާދީ ގޮތުން އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި (ބ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 33/2020) ގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖަލުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ. އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރުފުރުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުށެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ އަދަބު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ޖަލުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެން އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ 4/3 (ހަތަރުބައިކުޅަތިނެއްބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބެއްކަން ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށްތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަމުންދިޔައީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/91) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުއްޖަކު، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމެއް ކޮށްފި ހިނދެއްގައި، އޭނާއަކީ މުކައްލަފުކަންވާނަމަ، އެކަމެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެއެވެ.

11. މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން ޖަލުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ، މުޅިއަކުން ޤާނޫނާ ޚިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުދެކެމެވެ.

12. ނަމަވެސް، ބަލާފާނެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު 18 (އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލުގެ އަދަބާމެދު، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖަލުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ޖަލުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް ނިންމާލަމެވެ. އެހެންކަމުން، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަލުގެ އަދަބު ބަދަލުކޮށް، އެ ބަދަލުގައި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަނޑައަޅަމެވެ.

13. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖަލުގެ އަދަބު ދިނުން ބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުޑަކުއްޖާ ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއާއި މަޝްވަރާކޮށް ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ދ. ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ([2024] SC 35) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

35 SC [2024]، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ސަފުހާ ނަންބަރު 12 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަބްދީލު ކުރުމުގެ އުސޫލު މި މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްބަލައި މައްސަލަ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓަށް ތަބްދީލު ކުރެވެއެވެ.